

江苏省南京市雨花台区人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第二百六十九条、第二百七十二条,《中华人民共和国民法典》第八百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十三条之规定,判决如下:

- 一、确认某建工集团对某建设公司享有债权41740217.04元;
- 二、驳回某建工集团的其他诉讼请求;
- 三、驳回某建设公司的反诉讼请求。

某建工集团、某建设公司不服一审判决,均提起上诉。江苏省南京市中级人民法院经审理认为:某置业公司未作为发包人对案涉工程进行建设,亦未与某建设公司就工程已完工部分完成回购款的结算并支付;而某建设公司作为投资建设者,对其代建已完工的工程享有相应权利;某建工集团作为承包人,向某建设公司主张建设工程价款优先受偿权应予以支持。关于拆迁安置房项目的问题,某置业公司与某建设公司对案涉已完成工程进行回购并支付回购款,属于将案涉工程折价的合法方式之一,某置业公司所付回购款中优先保障某建工集团优先权的实现,不会影响案涉工程的回购及使用。对于案件涉及的其他争议问题,二审法院均同意一审法院裁判意见。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定,判决如下:

- 一、维持江苏省南京市雨花台区人民法院(2022)苏0114民初578号民事判决第一项、第三项;
- 二、撤销江苏省南京市雨花台区人民法院(2022)苏0114民初578号民事判决第二项;
- 三、某建工集团就工程款41740217.04元在其承建案涉工程部分折价或者拍卖的价款中享有优先受偿权;
- 四、驳回某建工集团的其他诉讼请求。

【法官后语】

实践中委托代建的模式各不相同。以委托代建方式建设的工程，承包人依法享有建设工程价款优先受偿权在理论上并无争议，但针对不同委托代建模式下，承包人的优先受偿权能否得到支持以及如何实现是司法实践中值得讨论的问题。

本案的价值在于，委托代建合同约定由代建方投资进行建设，项目建成后向委托方进行移交并由委托方按约定向代建方支付项目回购价款，且委托代建的拆迁安置房项目性质不宜转让，此种情况下，承包人主张优先受偿权能否支持以及如何实现的问题。首先，代建方是在建工程的投资建设者，其因合法建造行为而对在建工程享有权利。委托方是案涉土地使用权人，但委托方未按约定支付项目回购价款，故委托方将项目取回并不能当然取得案涉建筑物的所有权。其次，承包人与代建方之间的建设工程施工合同合法有效，承包人向代建方主张建设工程价款优先受偿权，符合法律规定。再次，拆迁安置房项目性质不宜转让，但建设工程价款优先受偿权本质是一种变价的优先受偿权，本案中委托方与代建方约定由委托方支付回购价款对项目进行回购，是对案涉工程折价的合法方式之一，承包人的优先权以委托方支付的回购价款来保障实现，亦符合优先权行使的条件。最后，本案因代建方进入破产程序而涉及破产债权确认问题，因工程价款优先受偿权立法目的在于赋予承包人以其物化的劳动成果在债权范围内优先受偿的权利，以更好地保护建筑工人的合法权益，故以委托方应支付的项目回购款

优先保障承包人优先权的实现，符合立法本意，也并未 侵害代建方其他债权人的合法权益。本案保护了建筑工人的合法权益，同时也 兼顾了其他债权人利益及公共利益，对于保障承包人优先权实现的路径进行 探索。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 李任飞

从破产企业处无偿受让的债权被用于抵销后 管理人主张撤销权的法律效果

—— 某科技公司管理人诉某智能装备公司等破产撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2022)粤民终3302号民事判决书

2. 案由：破产撤销权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某科技公司管理人

被告(上诉人): 某智能装备公司、甲机械公司

被告: 某五金公司

【基本案情】

2019年10月28日,广东省东莞市第二人民法院就某科技公司与某智能装备公司承揽合同纠纷一案作出判决,判令某智能装备公司向某科技公司支付违约金6059484.76元。上述案件在二审审理期间,某科技公司作为甲方与某智能装备公司作为乙方、甲机械公司作为丙方,三方签订了《三方和解协议》,主要内容为:某智能装备公司分6个月向某科技公司支付应付款1435197.29元,甲机械公司成为保证人对某智能装备公司应付所有款项承担连带清偿责任。

《三方和解协议》签订后,某科技公司、某智能装备公司分别向东莞市中级人民法院撤回上诉。某智能装备公司向某科技公司支付了第一期款。2020年4月3日,某五金公司作为买方(甲方)与乙机械公司作为卖方(乙方)签订《设

备购销合同》，约定：某五金公司向乙机械公司购买6台精机共计147万元。2020年9月9日，乙机械公司作为甲方，某五金公司作为乙方，某科技公司作为丙方，某智能装备公司作为丁方就四方的债权债务关系在上述《三方和解协议》基础上，共同签订了《债权转让及抵销协议》，主要内容为：(1) 鉴于某五金公司向乙机械公司购买机器设备，且某五金公司尚未支付乙机械公司设备款项，故乙机械公司对某五金公司享有147万元债权。(2) 某智能装备公司尚未支付某科技公司货款共计1195997.29元，即某科技公司对某智能装备公司享有1195997.29元债权。(3) 四方协商确认并同意，乙机械公司将某五金公司的债权即147万元转让给某智能装备公司行使，某科技公司将对某智能装备公司的债权即1195997.29元转让给某五金公司；某智能装备公司获得乙机械公司转让的债权及某五金公司获得某科技公司转让的债权后，即某智能装备公司对某五金公司享有147万元的债权，某五金公司对某智能装备公司享有1195997.29元的债权，相互进行冲抵，冲抵后乙机械公司剩余债权274002.71元由某五金公司支付给乙机械公司。2020年12月30日，广东省惠州市中级人民法院作出(2020)粤13破申209号民事裁定：受理某科技公司的破产清算申请，并依法指定某律师事务所担任某科技公司管理人，徐某为管理人的负责人。

【案件焦点】

1. 某智能装备公司是否应当向某科技公司清偿人民币1195997.29元；
2. 甲机械公司是否应当对某智能装备公司此项债务承担连带责任。

【法院裁判要旨】

广东省东莞市中级人民法院经审理认为：根据案涉《三方和解协议》，某科技公司对某智能装备公司享有债权1195997.29元。从案涉《债权转让及抵销协议》内容看，某科技公司将其对某智能装备公司享有的债权转让给某五金公司系无偿转让，该转让行为发生在法院裁定受理某科技公司破产清算申请前一年内，根据《中华人民共和国企业破产法》第三十一条第一款第一项之规定，某科技公司管理人诉请撤销某科技公司将对某智能装备公司享有的债权无偿转

